

“ 고객과 함께 미래를 열어가는 최고의 교통서비스 선도기업 ”

조 사 결 과 처 분 요 구 서

{채용공고 관련업무처리 미흡(2025행강237)}

2026. 3.



감 사 실

처분요구사항 일람표

연 번	감사대상	건명	처분 종류	신분상 조치인원
1	■■■■■	경력직 채용 자격요건 검증 등 부적정	개선	-

개 선 요 구

제 목 채용공고 관련 업무처리 미흡 (2025행강237)
소 관 부 서 ■■■■■■
구 분 인사업무
내 용

1. 업무개요

■■■■■은 한국도로공사서비스의 인사, 노무, 복지등을 총괄하는 기관으로서 기관에서 주관하는 공개채용, 경력채용업무를 주관하여 실시하고 있다.

국민권익위원회로 ■■■■■ 2024~2025년 공채 경력직 3급 채용의 공고가 내용이 허위라는 신고가 접수되었고, 해당 신고는 소속기관에서 조사하는 것이 타당하다고 결정되어 2026.01.06. 해당 내용이 우리기관에 이첩(2025행강237)되어 조사를 실시하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제4조(거짓 채용광고 등의 금지) 구인자는 구직자를 채용한 후에 정당한 사유 없이 채용광고에서 제시한 근로조건을 구직자에게 불리하게 변경하여서는 아니 된다고 되어있다.

「인사규정」 제7조(수습)에 따르면 신규 채용된 자는 근무능력과 직원으로서의 적격성 여부를 평가 하기 위해 채용된 날로부터 3개월을 수습기간을 가지며 업무상 필요에 따라 수습기간을 단축 또는 연장하거나 부여하지 않을 수 있다고 되어있다.

「인사규정시행세칙」 제34조(수습근무평정)에 따르면 수습근무평정은 수습직원에게 실시하며 수습 근무 평정결과 평정요소의 전 항목이 “보통” 이상으로

평정되는 자는 정규직원으로 임명하고, 평정자중 1인이 평정요소의 1개항목 이상을 “계속관찰”로 평정하는 자에 대하여는 수습기간을 1월간 연장하여 재평정을 실시 한다 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 사항

■■■■■ 산하 ▲▲▲은 2024~2025년 경력직 직원을 채용하기 위해 경력직 제한경쟁 채용 계획¹⁾을 수립하였다. 해당 계획에 기재된 근무조건에 의하면 [그림1]과 같이 채용대상자 최종 선발 후 수습신분으로 일정기간(정규직 3개월, 계약직 1개월) 평가를 거친 후 임용이 된다고 되어있으며, 수습기간의 단축 또는 연장하거나 부여하지 않을 수 있는 근거규정 또한 표기되어 있다.

[그림1] 2024~25 채용계획상 수습기간 관련 기재사항

2024 경력직 제한경쟁 채용계획	경력직(영업센터장) 제한경쟁 채용계획	2025 경력직 제한경쟁 채용계획
○ 임용조건 : 최종선발 후 수습신분으로 일정기간¹⁾ 평가를 거친 후 임용 ※ 수습기간 : 정규직 3개월, 계약직 1개월 ※ 전문계약직 : 근로계약 기간 마지막 일에 근로계약 종료로 원칙으로 하되, 회사 사정에 따라 근무평정을 통하여 최소 제한 없이 1년 범위 내 연장 가능 ※ 일반계약직 : 근로계약 기간 마지막 일에 근로계약 종료로 원칙으로 하되, 회사 사정에 따라 근무평정을 통하여 1회에 한하여 1년 범위 내 연장 가능 [수습기간 관련 규정] • 근거규정 : 인사규정 제7조 제1항 1. 신규 채용된 자는 근무능력과 직원으로서의 적격성 여부를 평가하기 위해 채용된 날로부터 3개월의 수습기간을 가진다. 다만, 업무상 필요에 따라 수습기간을 단축 또는 연장하거나 부여하지 않을 수 있다. • 근거규정 : 기간제근로자관리예규 제7조 제2항 2. 근로자가 3개월 이상 1년 이내의 기간으로 신규채용 되었을 경우 1개월의 수습기간을 둘 수 있다.	- 임용조건 : 최종선발 후 수습신분으로 일정기간¹⁾ 평가를 거친 후 임용 ※ 수습기간 : 1개월 ※ 근로계약기간 마지막 일에 근로계약 종료로 원칙으로 하되, 회사 사정에 따라 근무평정을 통하여 1회에 한하여 1년 범위 내 연장 가능 ※ 수습기간 관련 규정 [인사규정] 제7조(수습) ① 신규 채용된 자는 근무능력과 직원으로서 적격성 여부를 평가하기 위해 채용된 날로부터 3개월의 수습기간을 가진다. 다만, 업무상 필요에 따라 수습기간을 단축 또는 연장하거나 부여하지 않을 수 있다. [기간제근로자관리예규] 제7조(고용계약 체결) ② 근로자가 3개월 이상 1년 이내의 기간으로 신규채용 되었을 경우 1개월의 수습기간을 둘 수 있다.	○ 근무조건 - 임용조건 : 최종선발 후 수습신분으로 일정기간¹⁾ 평가를 거친 후 임용 ※ 수습기간 : 1개월 ※ 근로계약기간 마지막 일에 근로계약 종료로 원칙으로 하되, 회사 사정에 따라 근무평정을 통하여 1회에 한하여 1년 범위 내 연장 가능 ※ 수습기간 관련 규정 [인사규정] 제7조(수습) ① 신규 채용된 자는 근무능력과 직원으로서 적격성 여부를 평가하기 위해 채용된 날로부터 3개월의 수습기간을 가진다. 다만, 업무상 필요에 따라 수습기간을 단축 또는 연장하거나 부여하지 않을 수 있다. [기간제근로자관리예규] 제7조(고용계약 체결) ② 근로자가 3개월 이상 1년 이내의 기간으로 신규채용 되었을 경우 1개월의 수습기간을 둘 수 있다.

하지만 실제 공고한 채용공고의 임용조건상에서는 [그림2]와 같이 정규직 3개월, 계약직 1개월의 수습기간이 존재한다는 것만 공고되어 있으며, 관련 규정에 따라 수습기간이 단축·연장등이 가능하다는 사실이 누락되어 있었다.

1) ①2024년 경력직 제한경쟁 채용계획(안)(■■■■■-1335, 2024.4.16.), ②경력직(영업센터장) 제한경쟁 채용계획(안)(■■■■■-4011, 2024.12.11.). ③ 2025년 경력직 제한경쟁 채용계획(안)(경영원실-705, 2025.2.24.)

[그림2] 2024~25 경력직 채용공고상 수습기간 관련 기재사항

2024 경력직 제한경쟁 채용공고	경력직(영업센터장) 제한경쟁 채용공고	2025 경력직 제한경쟁 채용공고					
○ 일반계약직 : 근로개시일로부터 1년 * 근로계약기간 마지막 일에 근로계약 종료로 원칙으로 하되, 회사 사정에 따라 근무평정을 통하여 1회에 한하여 1년 범위 내 연장 가능 □ 임용조건 : 최종선발 후 수습신분으로 일정기간* 평가를 거친 후 임용 * 수습기간 : 정규직 3개월, 계약직 1개월 □ 보수수준 <table><tr><td>구분</td><td>채용분야</td><td>직급</td><td>보수수준* (1+2인치 01)</td><td>복리후생</td></tr></table>	구분	채용분야	직급	보수수준* (1+2인치 01)	복리후생	□ 고용형태 : 계약직 □ 계약기간 : 근로개시일로부터 1년 * 근로계약기간 마지막 일에 근로계약 종료로 원칙으로 하되, 회사 사정에 따라 근무평정을 통하여 1회에 한하여 1년 범위 내 연장 가능 □ 임용조건 : 최종선발 후 수습신분으로 일정기간* 평가를 거친 후 임용 * 수습기간 : 1개월 □ 보수수준	○ 전문계약직* : 근로개시일로부터 1년 * 전문계약직 : 근로계약 기간 마지막 일에 근로계약 종료로 원칙으로 하되, 회사 사정에 따라 근무평정을 통하여 회수 제한 없이 1년 범위 내 연장 가능 ○ 일반계약직* : 근로개시일로부터 1년 * 일반계약직 : 근로계약 기간 마지막 일에 근로계약 종료로 원칙으로 하되, 회사 사정에 따라 근무평정을 통하여 1회에 한하여 1년 범위 내 연장 가능 □ 임용조건 : 최종선발 후 수습신분으로 일정기간* 평가를 거친 후 임용 * 수습기간 : 정규직 3개월, 계약직 1개월
구분	채용분야	직급	보수수준* (1+2인치 01)	복리후생			

해당 채용공고로 채용된 경력직 직원의 수습 기간과 수습기간이 연장된 인원 에 대한 내역은 [표1]과 같다.

[표1] 2024~2025년 한국도로공사서비스 경력직 채용자 수습기간 내역

채용연도	채용직급	채용분야	채용자 성명	채용자 수습기간	비고
2024년				3개월	재직
2024년				3개월	재직
2024년				4개월	재직
2024년				3개월	재직
2024년				3개월	퇴직
2024년				3개월	재직
2025년				4개월	재직
2025년				4개월	재직
2025년				3개월 10일	퇴직
2025년				3개월	퇴직
2025년				3개월	재직

위와 같이 실제로 수습기간이 연장된 채용자가 발생하였고, 수습기간은 채용자의 급여가 통상보다 낮게 지급되는 만큼 채용자에게 중요한 정보를 누락한 것에 해당한다.

이에 ▲▲▲과, 채용담당자는 채용 공고문상에는 우리 기관 「인사규정」상 수습기간의 기본 원칙인 ‘3개월’을 명확히 안내하여 지원자들에게 혼란을 주지 않으려 했으며, 이후 최종 합격자를 대상으로 「인사규정 시행세칙」에 따라 수습기간 종료 후 근무평정 결과에 따라 수습기간이 연장될 수 있다는 사실을 [그림3]과 같이 근로계약서에 명시하여 안내하고 채용대상자들의 서명을 통해 동의받았다고 설명했으며, 채용공고문에 수습기간 연장가능성을 별도로 기재하지 않은 것은 기본 수습기간 안내 중심으로 공고문을 작성한데 따른 것이며, 지원자에게 불이익을 주거나 정보를 은폐하기 위한 것이 아니라고 답변하였다.

[그림3] 채용자들이 작성한 근로계약서상 수습연장에 관한 동의 내용

또한 채용담당자는 수습평정 중 계속관찰에 의한 수습 연장은 수습평정으로 인하여 면직처리가 될 수 있는 채용자에 대하여 한번 더 평정을 받아 정규직으로 임용될 수 있도록 하는 채용자에게 유리한 제도로, 채용광고

에서 제시한 근로조건을 구직자에게 불리하게 변경하였다고 볼 수 없다고 답변하였다.

그럼에도 불구하고 채용공고상에 ‘수습기간의 1개월 연장’은 채용자들의 신분에 직접적으로 영향을 미치는 사항이며, 이를 누락하는 것은 수습기간 3개월에 대한 기대요건이 충족된 채용자들에게 불리한 채용요건을 사후에 공개하였다고도 해석할 가능성이 존재한다.

다만 ▲▲▲과 채용담당자는 근로계약 작성시 이에 수습기간의 연장에 대해 설명을 하고 채용대상자 개개인에게 해당 항목에 대한 동의 사인을 받은 것으로 보아, 계약서 작성시 근로자에게 충분히 내용이 설명이 되었다고 볼 수 있으며 이는 의도적으로 채용자에게 불이익을 주거나 정보를 은폐하는 것이 아니며, 수습기간의 세부 운영 방법으로서 수습기간의 연장이 규정과 지침에 의거 수립되어 있는 바, 이는 채용공고에서 제시한 근로조건을 구직자에게 불리하게 ‘변경’한 것이라고 명확하게 판단할 수 없다.

위와 같이 제도의 세부운영에 관한 사항이라 하더라도 채용자에게 중요하다고 판단될 수 있는 사항을 누락하는 것은 기관의 의도와 상관없이 구직자들의 정보 획득에 일부 제한이 발생하고 이로 인해 잘못된 기대권이 성립될 수 있는바, 공고를 게재함에 있어 신중을 기해 투명하게 정보가 공개될 필요가 있다. 인사부서 및 채용담당자는 이에 대해 충분히 신중을 기하지 못하였으나, 구직자들에게 의도적으로 조건을 일부정보를 제한할 의도가 없었으며, 제도의 세부운영 방식에 대해서는 21년 공공기관 지정이후 한 번도 공고상에 표기한 적이 없다는 것 등을 종합하여 볼 때 채용공고시 구직자의 알권리에 대해서도 신중히 재검토하여 제도를 정비해야 될 것으로 보이는바 ‘개선’ 처분함이 타당할 것으로 보인다.

관련부서 의견

▲▲▲은 이에 수습기간의 연장가능 여부를 별도로 기재하지 않은 사

항에 대하여 제도적 보완 필요성을 인지하였으며, 이에 따라 “2026년 정규직 채용 공고문”에 수습기간 연장 관련 내용을 포함하였으며, 향후 채용 공고문 작성 시에도 관련 규정 및 근로조건이 지원자에게 보다 명확하게 안내될 수 있도록 공고문 작성 기준을 지속적으로 검토·보완해 나가겠다고 답변하였다.

[그림4] 2026 정규직 채용공고상 수습연장 가능에 대한 내용

* 영업직(안전) 최종 합격자의 경우 기관 경영여건 등에 따라 본사(경기도 성남시 소재)로 배치될 수 있음

□ 채용직급 : 정규 인턴사원(채용형) *

* 인턴(채용형) 신분으로 수습기간(3개월) 평가를 거친 후 정규직(7급) 임용
- 다만, 수습기간 평가결과에 따라 1개월간 연장 및 재평가 실시

□ 지역별 선발내용

○ 지역(지역)별 배치인원 : 24명/영업직 22명, 관리직 2명

조치할 사항

■■■■■장은은 채용업무 시 구직자에게 중요한 정보가 누락되는 일이 없도록 공고 등 채용과정 전반에 대해 검토·재정비 하시기 바랍니다.(개선)

[그림4] 2026 정규직 채용공고상 수습연장 가능에 대한 내용

* 영업직(안전) 최종 합격자의 경우 기관 경영여건 등에 따라 본사(경기도 성남시 소재)로 배치될 수 있음

□ 채용직급 : 정규 인턴사원(채용형) *

* 인턴(채용형) 신분으로 수습기간(3개월) 평가를 거친 후 정규직(7급) 임용
- 다만, 수습기간 평가결과에 따라 1개월간 연장 및 재평가 실시

□ 지역별 선발내용

○ 지역(지역)별 배치인원 : ○○○명(영업직 ○○○명, 관리직 ○○○명)

조치할 사항

■■■■■장은 채용업무 시 구직자에게 중요한 정보가 누락되는 일이 없도록
공고 등 채용과정 전반에 대해 검토·재정비 하시기 바랍니다.(개선)